



MPF Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Blumenau

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BLUMENAU/SC**

Autos nº 5012227-71.2018.4.04.7205

Ref.: Ação Civil Pública. Obras em barragens no Alto Vale do Itajaí.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pela Procuradora da República signatária, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção à intimação do evento 20, requerer a juntada aos autos do Ofício nº120/GABS/SDC/2019, oriundo da Secretaria de Estado da Defesa Civil, bem como manifestar-se nos termos a seguir expostos.

Trata-se de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença contra a **UNIÃO** e o **ESTADO DE SANTA CATARINA** em razão de terem sido condenados a realizarem diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente.

Conforme se verifica da sentença (evento 14, SENT11, fls. 01-14), os pedidos do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual foram julgados procedentes e explicitados em 26 itens (de a a z), nos quais foram elencadas as medidas necessárias à operacionalização com segurança das barragens Oeste, Sul e Norte, considerando a importância dessas obras para a contenção das cheias no Vale do Itajaí.

Após a juntada de vasta documentação pelo **ESTADO DE SANTA CATARINA**, no sentido de comprovar a realização das medidas impostas pela sentença, e através dos Laudos Técnicos Periciais elaborados pela assessoria técnica



deste *Parquet*, chegou-se à conclusão de que restou comprovado o cumprimento da quase totalidade dos itens da sentença, restando apenas o cumprimento dos itens *q* e *n*, referentes à Barragem Norte de José Boiteux (evento 14, EXECSEN45, fls. 30-32).

Tais itens concernem à implantação de grades de proteção na galeria de escoamento permanente da Barragem Norte (item *n*) e elaboração de projetos de de Modelo Hidráulico e de Engenharia do canal de deságue do Vertedor da Barragem Norte (item *q*).

Quanto a este último ponto, noticiou-se nos autos que, a despeito dos esforços do **ESTADO DE SANTA CATARINA** em dar cumprimento ao determinado na sentença, a Barragem Norte enfrentava problemas envolvendo a comunidade indígena do entorno, que ocupava o local como forma de reivindicar condições adequadas em caso de acionamento da barragem, impedindo assim a cumprimento dos itens ainda pendentes.

Assim, requereu-se a suspensão da presente execução pelo prazo de dois anos, em virtude de a pendência de cumprimento da sentença estar diretamente relacionada com o desenrolar das tratativas realizadas entre a comunidade indígena e os governos estadual e federal, o que foi deferido pelo Juízo (evento 14, EXECSEN46, fls. 12-13 e 22).

Passado o prazo de suspensão, este Ministério Público Federal foi intimado para requerer o que de direito (evento 15).

É o breve relatório.

Inicialmente, convém esclarecer que o Procedimento Preparatório nº 1.33.001.000213/2016-09, instaurado para acompanhar o cumprimento das obras de execução da Barragem Norte, foi arquivado em 2016 em virtude do



MPF | Procuradoria
da República
Ministério Público Federal | em Blumenau

acompanhamento das questões indígenas pela Procuradoria da República atuante em Rio do Sul, conforme promoção de arquivamento anexa.

No âmbito da Procuradoria da República em Rio do Sul foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.33.016.000025/2015-22, com o objetivo de tratar das consequências das chuvas ocorridas no início do mês de junho de 2014 para a Terra Indígena La-Klãnõ, bem como fiscalizar a adoção de medidas emergenciais concernentes ao restabelecimento da segurança e acessibilidade às aldeias. Referido procedimento segue em tramitação.

Além disso, foi instaurado recentemente, na Procuradoria da República polo nos municípios de Caçador, Joaçaba e Rio do Sul, o Procedimento Preparatório nº 1.33.009.000029/2019-23, que trata especificamente da operacionalização e segurança da Barragem Norte.

No bojo de tal procedimento foi expedida a Recomendação nº 02/2019 ao Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Secretário de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, que elenca medidas para o adequado funcionamento da Barragem Norte, alertando para a gravidade da atual situação em que a barragem se encontra (documento anexo).

Quanto ao presente cumprimento de sentença, a fim de tomar ciência da atual situação das barragens, este *Parquet* requisitou à autoridade da Defesa Civil que informasse quais determinações enumeradas na sentença já foram cumpridas pelos réus, além das demais providências que estão sendo adotadas para pleno cumprimento de todos os itens listados.

Da resposta encaminhada pela Secretaria de Estado da Defesa Civil, verifica-se que, a despeito da problemática envolvendo a comunidade indígena local ainda pender de resolução, o que, de acordo com os réus, impossibilitaria o



cumprimento dos itens pendentes da sentença, foram declarados como **cumpridos os itens n e q.**

Além disso, em relação aos demais itens da sentença, especificamente quanto às barragens Oeste e Sul, haja vista a alegada impossibilidade de operacionalização da Barragem Norte decorrente da invasão pela comunidade indígena, observa-se também que, apesar de anteriormente terem sido dados como cumpridos nos autos, **as informações prestadas pela Defesa Civil levam a crer que os itens b, f, o, p e y ainda não foram devidamente cumpridos:**

b) sistema de radiofonia entre as três barragens e o órgão público que por ventura estiver à testa da administração do sistema de barragens suso mencionado – aquisição e instalação (quatro unidade);

Atualmente esta Secretaria conta somente com serviços de internet e telefone, **mas brevemente estalaremos o sistema de radiofonia nas barragens**, bem como, com ligação direta com o Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres de Santa Catarina – CIGERD.

(...)

f) reforma da residência do administrador da barragem sul; elevação, pela construção de compartimento para abrigar as casas de comando (casas de máquinas) e escritórios das três barragens, os quais deverão ficar em local cuja operação possa ser realizada mesmo em situações de emergência, ou seja, em caso de cheias;

Atualmente existem casas para o administrador das barragens Sul e Oeste. Informamos que as casas de operações ficam fora do alcance das cheias, no entanto **esta Secretaria esta em processo de contratação de empresa para reforma do sistema hidráulico das comportas, para após torná-las automatizadas, sendo possível realizar o controle remoto das comportas no CIGERD, localizado em Florianópolis.**

(...)

o) cercas de proteção das áreas de segurança (2.000 metros lineares);

Barragem Oeste encontra-se atualmente toda cercada, **a Barragem Sul encontra-se parcialmente cercada** e Barragem Norte não contém isolamento por cercas, devido a invasão indígena.

p) recuperação da última fileira de grades de proteção da Barragem Sul, cujo serviço deverá ser executado em conjunto com os serviços de dragagem do reservatório da Barragem Sul;



MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Blumenau

Tais serviços encontram-se na fase interna da licitação, em pouco tempo os serviços serão executados.

(...)

y) serviços de manutenção no Sistema de Alerta, consistente em manutenção de um engenheiro eletrônico, manutenção de técnico de nível médio, combustível e manutenção do veículo de apoio (diária) e fornecimento de peças de reposição e manutenção preventiva do sistema;

Para executar o serviço de manutenção no sistema de alerta necessitamos do Plano de Atendimento a Emergência- PAE, o qual encontra-se em fase final de elaboração, inclusive no que se refere aos planos de segurança das barragens Sul, Oeste e Norte, em atendimento ao que preconiza a lei de segurança de barragem Lei nº 12.334/2010.

Ante o exposto, o **Ministério Público Federal** requer a intimação dos réus para que comproven o efetivo cumprimento dos itens *n* e *q* determinados na sentença, bem como justifiquem o descumprimento relativo aos itens *b*, *f*, *o*, *p* e *y*, nos termos das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Defesa Civil através do Ofício nº 120/GABS/SDC/2019.

Blumenau/SC, 08 de abril de 2019.

Rafaella Alberici de Barros Gonçalves
Procuradora da República



Documento eletrônico assinado digitalmente por **RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONCALVES**, Procurador da República, em 08/04/2019 às 18h49min.

Este documento é certificado conforme a MP 2200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



Of. nº 120/GABS/SDC/2019.

Florianópolis, 13 de março de 2019.

Referência: Autos nº JF/BLU/SC - 5012227-71.2018.4.04.7205-ACP

Senhora Procuradora,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, em atenção ao Ofício nº 152/2019, datado de 26 de fevereiro do ano em curso, o qual solicita informações quanto à sentença prolatada nos autos supracitados, em especial aos itens “n” e “q”, que tratam das obras na Barragem localizada em José Boiteux, vimos por meio deste prestar as informações necessárias.

Inicialmente vale destacar que a Barragem Norte, localizada em José Boiteux, foi invadida pela Comunidade Indígena Laklãno-Xokleng em 2014, a qual impossibilitou a execução dos serviços de operação, manutenção e segurança da estrutura por parte do Estado.

Ademais, durante a invasão os indígenas danificaram praticamente todos componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem, deixando-a inoperante até a presente data, sendo de fundamental importância que seja recuperada com máxima urgência, diante disso, solicitamos ao Governo Federal o repasse de verbas para possibilitar as obras de recuperação, conforme anexo.

Situação que dificulta o cumprimento em totalidade dos itens proferidos na sentença no que se trata daquela Barragem.

Informamos abaixo a situação de cada item da sentença:

a) aquisição de equipamentos necessários à operação do sistema de barragens, especificamente aquisição de veículos utilitários de apoio à operação das barragens Sul, Norte e Oeste (quatro unidades);

Esta Secretaria detém contratos vigentes de operação, manutenção e limpeza, com empresas especializadas, para a execução das Barragens Sul e Oeste, os quais são compostos inclusive com veículos para auxiliar na operação, conforme anexo, pois como já mencionado após a invasão da Comunidade Indígena todos os equipamentos foram danificados na Barragem Norte, impossibilitando assim sua operação.

Excelentíssima Senhora,
RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONCALVES
Procuradora da República
Procuradoria da República no Município de Blumenau
E-mail de envio: prsc-prmblumenau@mpf.mp.br
BLUMENAU - SC



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 02 do Of. nº 120/GABS/SDC/2019, de 13/03/2019.)

b) sistema de radiofonia entre as três barragens e o órgão público que por ventura estiver à testa da administração do sistema de barragens suso mencionado - aquisição e instalação (quatro unidades);

Atualmente esta Secretaria conta somente com serviços de internet e telefone, mas brevemente estalaremos o sistema de radiofonia nas barragens, bem como, com ligação direta com o Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres de Santa Catarina - CIGERD.

c) aquisição de geradores de emergência para a Barragem Norte e Sul (duas unidades);

Foram adquiridos os geradores para as duas barragens, entretanto após a invasão os geradores da Barragem Norte foram furtados.

d) aquisição de equipamentos de informática para coleta de dados (uma unidade);

Tais equipamentos fazem parte do contrato de operação, manutenção e limpeza das barragens, os quais são fornecidos pela empresa contratada.

e) recuperação da rede de distribuição elétrica das Barragens Sul e Oeste;

A recuperação foi realizada nas duas barragens.

f) reforma da residência do administrador da barragem sul; elevação, pela construção de compartimento para abrigar as casas de comando (casas de máquinas) e escritórios das três barragens, os quais deverão ficar em local cuja operação possa ser realizada mesmo em situações de emergência, ou seja, em caso de cheias;

Atualmente existem casas para o administrador das barragens Sul e Oeste. Informamos que as casas de operações ficam fora do alcance das cheias, no entanto esta Secretaria esta em processo de contratação de empresa para reforma do sistema hidráulico das comportas, para após torná-las automatizadas, sendo possível realizar o controle remoto das comportas no CIGERD, localizado em Florianópolis.

g) construção da residência para o administrador para a barragem Oeste/ Taió (90 m2);

Cumprido.

h) melhoria no sistema de fornecimento d'água da Barragem Sul/Ituporanga; serviços de dragagem do Reservatório da Barragem SUL (55. 000 M3);

Cumprido.

i) serviços de dragagem do reservatório da Barragem Oeste/ (50.000 m3); serviços de dragagem à jusante da Barragem Taió (10.000m3);

Cumprido.

j) recuperação dos gabiões de proteção das margens da Barragem Sul/ Ituporanga;

Cumprido.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 03 do Of. nº 120/GABS/SDC/2019, de 13/03/2019.)

k) recuperação dos muros de contenção das margens na Barragem Oeste/ Taió;

Cumprido.

l) recuperação da ponte de acesso a Barragem Oeste/ Taió; OK serviços de concretagem da laje e do muro direcional, na saída do vertedor da barragem Ituporanga;

Cumprido.

m) recuperação da blindagem dos descarregadores de fundo da Barragem Sul/Ituporanga; projeto e execução do remanejamento da Central Oleodinâmica das comportas da Barragem Sul/Ituporanga;

Cumprido.

n) implantação das grades de proteção na galeria de escoamento permanente da Barragem Norte;

Cumprido.

o) cercas de proteção das áreas de segurança (2.000 metros lineares);

Barragem Oeste encontra-se atualmente toda cercada, a Barragem Sul encontra-se parcialmente cercada e Barragem Norte não contém isolamento por cercas, devido a invasão indígena.

p) recuperação da última fileira de grades de proteção da Barragem Sul, cujo serviço deverá ser executado em conjunto com os serviços de dragagem do reservatório da Barragem Sul;

Tais serviços encontram-se na fase interna da licitação, em pouco tempo os serviços serão executados.

q) realizar projetos de Modelo Hidráulico e de Engenharia do canal de deságue do Vertedor da barragem Norte/José Boiteux;

Cumprido.

r) realização de Estudo para alteamento do Muro Superior do Barramento da Barragem Oeste;

Cumprido.

s) realização dos serviços de manutenção permanente e operação das barragens, consistente em contratação de vigilância armada nas barragens Sul, Norte e Oeste (24 horas);

Cumprido nas Barragens Sul e Oeste, estamos impossibilitados de executar tal serviço na Barragem Norte, uma vez que a Barragem encontra-se em posse dos indígenas.

t) contratação de operadores e ajudantes para as barragens Sul, Norte e Oeste;

Cumprido nas Barragens Sul e Oeste, estamos impossibilitados de executar tal serviço na Barragem Norte, uma vez que a Barragem encontra-se em posse dos indígenas.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 04 do Of. nº 120/GABS/SDC/2019, de 13/03/2019.)

u) remoção de entulhos; limpeza das áreas gramadas e taludes das barragens (manual e mecânica);

Cumprido nas Barragens Sul e Oeste, estamos impossibilitados de executar tal serviço na Barragem Norte, uma vez que a Barragem encontra-se em posse dos indígenas.

v) revestimentos e patrolamento das estradas de serviços, permanentemente (Fornecimento, transporte e regularização); limpeza de valas e canaletas, permanentemente;

Cumprido nas Barragens Sul e Oeste, estamos impossibilitados de executar tal serviço na Barragem Norte, uma vez que a Barragem encontra-se em posse dos indígenas.

w)manutenção dos motores e geradores de emergência (combustível e pequenos reparos);

Cumprido nas Barragens Sul e Oeste, estamos impossibilitados de executar tal serviço na Barragem Norte, uma vez que a Barragem encontra-se em posse dos indígenas.

x) compra de combustível e manutenção dos quatro veículos de apoio a operação, permanentemente; reparos eventuais nas residências e escritório das barragens e materiais de consumo, periodicamente;

Os veículos de apoio são fornecidos pelas empresas contratadas pela operação, manutenção e limpeza das barragens, já os eventuais reparos e materiais de consumo são fornecidos por esta Secretaria.

y) serviços de manutenção no Sistema de Alerta, consistente em manutenção de um engenheiro eletrônico, manutenção de técnico de nível médio, combustível e manutenção do veículo de apoio (diária) e fornecimento de peças de reposição e manutenção preventiva do sistema;

Para executar o serviço de manutenção no sistema de alerta necessitamos do Plano de Atendimento a Emergência - PAE, o qual encontra-se em fase final de elaboração, inclusive no que se refere aos planos de segurança das barragens Sul, Oeste e Norte, em atendimento ao que preconiza a lei de segurança de barragem Lei nº 12.334/2010.

z)pagamento das contas de telefone;

Cumprido.

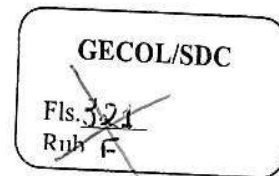
Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
Secretário de Estado da Defesa Civil



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2018
CONTRATO Nº 0051/SDC/2018**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA BARRAGEM SUL EM ITUPORANGA, QUE CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL – SDC, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC, E A EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA.

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL – SDC, com sede na Avenida Ivo Silveira, 2320, Bairro Capoeiras - Florianópolis-SC, inscrita no CNPJ sob o nº 13.586.957/0001-03, doravante denominado **CONTRATANTE**, com recursos provenientes do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC, inscrito no CNPJ sob o nº 04.426.883/0001-57, neste ato representado pelo seu Secretário de Estado, Senhor João Batista Cordeiro Júnior, portador do CPF nº 743.216.849-00, e de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA** estabelecida na Rua Saul Brandalise, nº 1415, sala 01 Bairro Santa Tereza, CEP: 89.560-000 inscrita no CNPJ sob o nº 79.919.585/0001-06 doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu Sócio Gerente, Sr. Paulo Gonçalves Dias, portador do CPF nº 534.072.379-87, firmam o presente instrumento de Contrato decorrente do Edital de Pregão nº 0020/2018, autorizado pelo Processo SDC nº 1459/2018, que será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e Condições de Prestação dos Serviços
Constitui objeto do presente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA BARRAGEM SUL EM ITUPORANGA (Grupo-classe 0424)**, de acordo com o estabelecido no Anexo I do Edital de Pregão nº 0020/2018, que passa a fazer parte deste instrumento.

§ 1º – A qualidade e especificações do serviço prestado deverá atender à legislação especial federal, estadual e/ou municipal aplicáveis.

§ 2º – São partes integrantes deste Contrato, como se transcritos estivessem, o edital de Pregão Presencial nº 0020/2018 e seus anexos, os documentos, a proposta e demais informações apresentadas pela CONTRATADA que deram suporte ao julgamento da licitação.

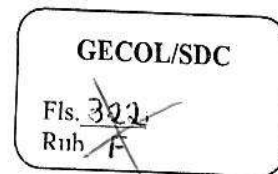
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimplemento e do Reajuste.

§ 1º - Do Valor

1 - O valor mensal deste Contrato é de **R\$ 17.846,38** (dezessete mil, oitocentos e quarenta e seis reais, trinta e oito centavos) e o valor anual é de **R\$ 214.156,56** (duzentos e quatorze mil, cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e seis centavos).
O valor da hora para serviços de desobstrução é de **R\$ 215,33** (duzentos e quinze reais e trinta e três centavos) e o sendo o valor total para 192 horas **R\$ 41.343,36** (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES



três reais, trinta e seis centavos). Valor global do contrato é **R\$ 255.499,92** (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais, noventa e dois centavos)

Lote	Item	Descrição Serviço	Valor Mensal	Valor Anual
II	005	Contratação especializada na execução de desobstrução limpeza, manutenção e operação da Barragem Sul Ituporanga	R\$ 17.846,38	R\$ 214.156,56
II	006	Remoção de entulhos nas grades das galerias e bacias de acumulação da Barragem Sul Ituporanga	R\$ 215,33	R\$ 41.343,36 (Valor/192 horas)
Valor Total			R\$ 255.499,92	

§ 3º - Das Condições de Pagamento

I – As despesas resultantes do presente Pregão serão pagas de acordo com a proposta de preços apresentada pela empresa julgada vencedora, observado o que consta neste edital e seus anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

II - O pagamento será:

a) Efetuado mediante apresentação da nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC, inscrito no CNPJ sob o nº 04.426.883/0001-57, devendo constar também o número da licitação e do Contrato, sendo realizado por intermédio do Banco do Brasil, até o trigésimo dia subsequente ao encerramento do mês de referência da prestação dos serviços.

III - Liberado desde que comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, devendo para tanto, apresentar os seguintes documentos:

a) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

b) Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

c) Certidão Negativa de Débitos Estadual, do Estado sede da empresa;

d) Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa;

e) Certidão de Regularidade Trabalhista;

f) Outras certidões de regularidade que venham a ser exigidas por Lei.

IV – A não apresentação dos documentos enunciados no item III desta Cláusula poderá ensejar a rescisão unilateral do Contrato, por descumprimento da Cláusula Quinta, § 1º, item XX após regular processo administrativo sancionador, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de aplicação das demais sanções estabelecidas neste instrumento e no ordenamento jurídico vigente.

V – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

VII – O pagamento da fatura será susado se verificada execução defeituosa do Contrato, e enquanto persistirem restrições quanto à prestação de serviços efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

Da atualização por inadimplemento

§ 4º – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da CONTRATADA, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/1993.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

GECOL/SDC

Fls. 303

Rub. F



CLÁUSULA TERCEIRA - Da Dotação Orçamentária

O pagamento do presente Contrato correrá a conta dos recursos consignados no orçamento da:

- Unidade Gestora: 550091 – Fundo Estadual da Defesa Civil
- Subação: 12730
- Fonte de Recursos: 0.3.11.000038
- Elemento de Despesa: 33.90.39

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato

4.1 - O prazo de vigência deste instrumento tem início em 27 de novembro de 2018 e término em 26 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, caso seja conveniente para o Contratante, na forma da Lei, até o limite de 60 (sessenta) meses.

4.2 - Após 12 (doze) meses da data da proposta, o preço contratado poderá ser reajustado mediante a incidência do INPC.

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes DA CONTRATADA

- a) Executar todos os serviços estabelecidos no Anexo I deste Contrato de acordo com a proposta apresentada no Pregão nº 0020/2018, e na forma e condições estabelecidas no edital e neste Contrato.
- b) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto do presente Contrato.
- c) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução da prestação dos serviços.
- d) Realizar os serviços contratados com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
- e) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quando da prestação dos serviços.
- f) Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, exceto quando autorizado formalmente pelo CONTRATANTE, respeitando-se os limites e preceitos legais.

DO CONTRATANTE

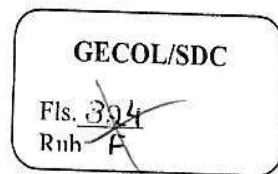
- a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estipulada no presente Contrato, o preço ajustado.
- b) Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, segundo seu interesse, por intermédio da Gerência de Apoio Operacional – GEAPO, relatando irregularidades, quando for o caso.

§ 2º - Constituem Obrigações do Contratante:

- I - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento da execução dos serviços;
- II - Designar servidor responsável pela solicitação dos serviços junto à Contratada;
- III - Promover os pagamentos dos serviços, comprovadamente realizados pela Contratada, nos prazos estabelecidos no Contrato;
- IV - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;
- V - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, podendo, em decorrência de falhas observadas, solicitar à Contratada providências visando as correções necessárias;
- VI - Aplicar as penalidades para a hipótese de a Contratada não cumprir os compromissos contratuais;
- VII - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES



CLÁUSULA SEXTA – Da Fiscalização

I - O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste Contrato serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pelo Contratante, aos quais competem acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário, à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e dos quais de tudo darão ciência à Contratada, conforme determina o art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.

II – Embora seja a Contratada a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, o Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do Contrato.

III - Cabe à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o Contratante, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação aos serviços prestados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada a execução do Contrato.

IV - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas à Diretoria Administrativa e Financeira do Contratante para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Alteração Contratual por Aditamento

Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, observadas as disposições do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666/1993, nos seguintes casos:

I – por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;

II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos serviços comprovadamente prestados;

III – judicialmente, na forma da legislação vigente;

IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, acarreta as seguintes consequências para a Contratada, sem prejuízo das sanções previstas:

- a) execução dos valores das multas e indenizações devidas ao Contratante;
- b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Contratante.

CLÁUSULA NONA – Das Sanções Administrativas

Pelo não cumprimento das normas de licitação e obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e no Decreto Estadual nº 2.517/2009 e neste Contrato, quais sejam:

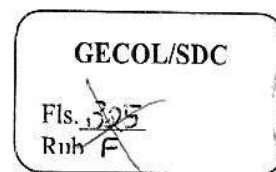
I – Advertência

II – Multa:

- a) 0,33% por dia de atraso na execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;
- b) 10% em caso de não conclusão do serviço ou rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**



e) de até 20% calculado sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

III – Suspensão:

A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:

- a) não celebrar o Contrato;
- b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida neste Contrato;
- c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) não manter a proposta;
- e) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- f) comportar-se de modo inidôneo;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

§ 1º – Na aplicação das penalidades previstas neste Contrato, o Contratante considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Contratada.

§ 2º – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da Contratada.

§ 3º – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Vinculação

Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Estadual nº 12.337/2002, Decreto Estadual nº 2.617/2009, o Edital de Pregão Presencial nº 0020/2018, à proposta da CONTRATADA, e demais normas legais e regulamentares pertinentes, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, no Município de Florianópolis, do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

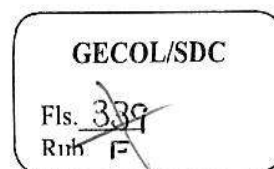
Florianópolis, 24 de outubro de 2018.


JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
Secretário de Estado da Defesa Civil


PAULO GONÇALVES DIAS
CONTRATADA - Sócio Gerente



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES



PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2018
CONTRATO Nº 0052/SDC/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS BARRAGEM OESTE EM TAIÓ, QUE CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL – SDC, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC, E A EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA.

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL – SDC, com sede na Avenida Ivo Silveira, 2320, Bairro Capoeiras - Florianópolis-SC, inscrita no CNPJ sob o nº 13.586.957/0001-03, doravante denominado **CONTRATANTE**, com recursos provenientes do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC, inscrito no CNPJ sob o nº 04.426.883/0001-57, neste ato representado pelo seu Secretário de Estado, Senhor João Batista Cordeiro Júnior, portador do CPF nº 743.216.849-00, e de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA** estabelecida na Rua Saul Brandalise, nº 1415, sala 01 Bairro Santa Tereza, CEP: 89.560-000 inscrita no CNPJ sob o nº 79.919.585/0001-06 doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu Sócio Gerente, Sr. Paulo Gonçalves Dias, portador do CPF nº 534.072.379-87, firmam o presente instrumento de Contrato decorrente do Edital de Pregão nº 0020/2018, autorizado pelo Processo SDC nº 1459/2018, que será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e Condições de Prestação dos Serviços

Constitui objeto do presente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA BARRAGEM OESTE EM TAIÓ (Grupo-classe 0424)**, de acordo com o estabelecido no Anexo I do Edital de Pregão nº 0020/2018, que passa a fazer parte deste instrumento.

§ 1º – A qualidade e especificações do serviço prestado deverá atender à legislação especial federal, estadual e/ou municipal aplicáveis.

§ 2º – São partes integrantes deste Contrato, como se transcritos estivessem, o edital de Pregão Presencial nº 0020/2018 e seus anexos, os documentos, a proposta e demais informações apresentadas pela CONTRATADA que deram suporte ao julgamento da licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimplemento e do Reajuste.

§ 1º - Do Valor

I - O valor mensal deste Contrato é de **R\$ 14.584,89** (quatorze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, oitenta e nove centavos) e o valor anual é de **R\$ 175.018,68** (cento e setenta e cinco mil, dezoito reais, sessenta e oito centavos).

O valor da hora para serviços de desobstrução é de **R\$ 186,88** (cento e oitenta e seis, oitenta e oito centavos) e o sendo o valor total para 192 horas **R\$ 35.880,96** (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta

4



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

GECOL/SDC

Fls. 340

Ruh F



reais, noventa e seis centavos). Valor global do contrato é **R\$ 210.899,64** (duzentos e dez mil, oitocentos e noventa e nove reais, sessenta e quatro centavos)

Lote	Item	Descrição Serviço	Valor Mensal	Valor Anual
III	005	Contratação especializada na execução de desobstrução limpeza, manutenção e operação da Barragem Oeste de Taió	R\$ 14.584,89	R\$ 175.018,68
III	006	Remoção de entulhos nas grades das galerias e bacias de acumulação da Barragem Oeste Taió	R\$ 186,88	R\$ 35.880,96 (Valor/192 horas)
Valor Total			R\$ 210.899,64	

§ 3º - Das Condições de Pagamento

I – As despesas resultantes do presente Pregão serão pagas de acordo com a proposta de preços apresentada pela empresa julgada vencedora, observado o que consta neste edital e seus anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

II - O pagamento será:

a) Efetuado mediante apresentação da nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC, inscrito no CNPJ sob o nº 04.426.883/0001-57, devendo constar também o número da licitação e do Contrato, sendo realizado por intermédio do Banco do Brasil, até o trigésimo dia subsequente ao encerramento do mês de referência da prestação dos serviços.

III - Liberado desde que comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, devendo para tanto, apresentar os seguintes documentos:

- Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Estadual, do Estado sede da empresa;
- Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa;
- Certidão de Regularidade Trabalhista;
- Outras certidões de regularidade que venham a ser exigidas por Lei.

IV – A não apresentação dos documentos enunciados no item III desta Cláusula poderá ensejar a rescisão unilateral do Contrato, por descumprimento da Cláusula Quinta, § 1º, item XX após regular processo administrativo sancionador, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de aplicação das demais sanções estabelecidas neste instrumento e no ordenamento jurídico vigente.

V – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

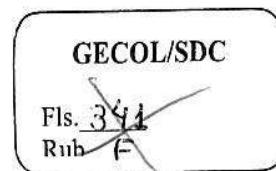
VII – O pagamento da fatura será susinado se verificada execução defeituosa do Contrato, e enquanto persistirem restrições quanto à prestação de serviços efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

Da atualização por inadimplemento

§ 4º – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da CONTRATADA, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/1993.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES



CLÁUSULA TERCEIRA - Da Dotação Orçamentária

O pagamento do presente Contrato correrá a conta dos recursos consignados no orçamento da:

- Unidade Gestora: 550091 – Fundo Estadual da Defesa Civil
- Subação: 12730
- Fonte de Recursos: 0.3.11.000038
- Elemento de Despesa: 33.90.39

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato

4.1 - O prazo de vigência deste instrumento tem início em 27 de novembro de 2018 e término em 26 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, caso seja conveniente para o Contratante, na forma da Lei, até o limite de 60 (sessenta) meses.

4.2 - Após 12 (doze) meses da data da proposta, o preço contratado poderá ser reajustado mediante a incidência do INPC.

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes

DA CONTRATADA

- a) Executar todos os serviços estabelecidos no Anexo I deste Contrato de acordo com a proposta apresentada no Pregão nº 0020/2018, e na forma e condições estabelecidas no edital e neste Contrato.
- b) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto do presente Contrato.
- c) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução da prestação dos serviços.
- d) Realizar os serviços contratados com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
- e) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quando da prestação dos serviços.
- f) Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, exceto quando autorizado formalmente pelo CONTRATANTE, respeitando-se os limites e preceitos legais.

DO CONTRATANTE

- a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estipulada no presente Contrato, o preço ajustado.
- b) Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, segundo seu interesse, por intermédio da Gerência de Apoio Operacional – GEAPO, relatando irregularidades, quando for o caso.

§ 2º - Constituem Obrigações do Contratante:

- I - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento da execução dos serviços;
- II - Designar servidor responsável pela solicitação dos serviços junto à Contratada;
- III - Promover os pagamentos dos serviços, comprovadamente realizados pela Contratada, nos prazos estabelecidos no Contrato;
- IV - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;
- V - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, podendo, em decorrência de falhas observadas, solicitar à Contratada providências visando as correções necessárias;
- VI - Aplicar as penalidades para a hipótese de a Contratada não cumprir os compromissos contratuais;
- VII - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

GECOL/SDC

Fls. 342
 Rnh. F



CLÁUSULA SEXTA – Da Fiscalização

I - O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste Contrato serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pelo Contratante, aos quais competem acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário, à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e dos quais de tudo darão ciência à Contratada, conforme determina o art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.

II – Embora seja a Contratada a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, o Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do Contrato.

III - Cabe à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o Contratante, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação aos serviços prestados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada a execução do Contrato.

IV - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas à Diretoria Administrativa e Financeira do Contratante para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Alteração Contratual por Aditamento

Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, observadas as disposições do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666/1993, nos seguintes casos:

- I – por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos serviços comprovadamente prestados;
- III – judicialmente, na forma da legislação vigente;
- IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, acarreta as seguintes consequências para a Contratada, sem prejuízo das sanções previstas:
 - a) execução dos valores das multas e indenizações devidas ao Contratante;
 - b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Contratante.

CLÁUSULA NONA – Das Sanções Administrativas

Pelo não cumprimento das normas de licitação e obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e no Decreto Estadual nº 2.617/2009 e neste Contrato, quais sejam:

I – Advertência

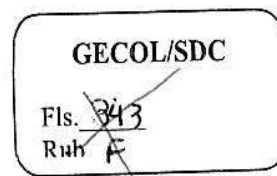
II – Multa:

- a) 0,33% por dia de atraso na execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;
- b) 10% em caso de não conclusão do serviço ou rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES



e) de até 20% calculado sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

III – Suspensão:

A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:

- a) não celebrar o Contrato;
- b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida neste Contrato;
- c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) não mantiver a proposta;
- e) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- f) comportar-se de modo inidôneo;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

§ 1º – Na aplicação das penalidades previstas neste Contrato, o Contratante considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Contratada.

§ 2º – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da Contratada.

§ 3º – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Vinculação

Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Estadual nº 12.337/2002, Decreto Estadual nº 2.617/2009, o Edital de Pregão Presencial nº 0020/2018, à proposta da CONTRATADA, e demais normas legais e regulamentares pertinentes, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, no Município de Florianópolis, do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Florianópolis, 24 de outubro de 2018.


JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
 Secretário de Estado da Defesa Civil


PAULO GONÇALVES DIAS
 CONTRATADA - Sócio Gerente



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



Ofício nº 042/SDC/GABS/2019.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.

Senhor Ministro,



Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos através deste apresentar as condições atuais de operação e manutenção da Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux. A referida barragem é a maior em capacidade de contenção, com um volume de 357 milhões de metros cúbicos e nunca houve transbordamento pelo vertedouro.

A Barragem Norte entrou em operação em 1992 e apresenta sete galerias reguladoras de vazão, sendo duas delas operadas por comportas e cinco sem comportas. Também, apresentam dois vertedores tipo tulipa, contendo duas galerias de 2,6 x 2,6 m. Juntas, o sistema tem capacidade de descarga de 258 m³/s. Além disso, existe um vertedouro de soleira livre com 300 m de largura. Na saída do vertedouro foi projetada uma bacia de amortecimento, porém, não foi previsto canal de restituição e o seu vertedouro nunca foi operado.

Desta forma, a Secretaria de Estado da Defesa Civil – SDC, atual responsável pela manutenção, segurança e operação do Sistema de Barragens de Contenção de Enchentes, viu a necessidade de executar o canal de restituição uma vez que existe risco iminente de vertimento cujas consequências são desconhecidas e possíveis danos ao barramento e comunidades à jusante. Sendo assim, a SDC investiu R\$ 450.980,12 (quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta reais e doze centavos), para a elaboração dos Estudos e Projetos de Engenharia para a conclusão das obras no canal extravasor da Barragem Norte, em José Boiteux/SC.

Excelentíssimo Senhor,

GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO

Ministro do Desenvolvimento Regional

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa, sala 800

CEP 70 067-901

BRASÍLIA-DF

recebido em 24.01.2019



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 02 do Ofício nº 042/SDC/GABS de 23/01/2019)

Após sua conclusão em outubro/2015, estes projetos de engenharia demonstraram a necessidade de obras no valor orçado em R\$ 12.529.519,65 (doze milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), com preços da época. Atualizando-se para preços atuais (novembro/2018), tem-se o valor de R\$ 14.439.125,02 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e dois centavos).

Há a necessidade de contratar também uma consultoria especializada para a supervisão das obras. O valor estimado para estes serviços é de R\$ 1.010.738,75 (um milhão, dez mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Ante ao exposto, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar recursos no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões), para finalizar a obra da Barragem Norte com a execução do Canal Extravisor, conforme plano de trabalho anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
Secretário de Estado da Defesa Civil



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



Ofício nº 043/SDC/GABS/2019.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.

Senhor Ministro,



Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos através deste informar sobre as condições atuais da Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux, que faz parte do Projeto de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí.

No ano de 2014 as áreas da barragem, assim como as estruturas de operação, foram tomadas por indígenas da Comunidade Xokleng como forma de manifestação, gerando a assinatura do Acordo de Negociação celebrado no dia 1º de outubro de 2015. No item 1.4 do mesmo acordo, a SDC, apresentaria a demanda ao Governo Federal para realização de Estudo de Impacto Socioambiental da Barragem Norte, de forma a atualizar a matriz de Impactos que o empreendimento tem sobre a Terra Indígena Laklãnõ-Xokleng e subsidiar as obras e medidas de mitigação de impactos.

Destacamos que a Secretaria realizou encaminhamento para o Secretário de Obras Hídricas do Ministério da Integração Nacional, por meio do Ofício nº 1310/SDC/GABS/2017, em 30 de outubro de 2017, solicitação de contratação ou liberação de recursos, visando o licenciamento ambiental para as obras de conclusão do canal extravasor do vertedouro na Barragem e a regularização do componente indígena do processo de licenciamento ambiental da própria barragem, sendo negado o pleito por parte do Ministério através do ofício 574/2017-SIH/MI, alegando que o pleito não se enquadrava em nenhum dos Programas/Ações daquela Secretaria.

Excelentíssimo Senhor,

GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO

Ministro do Desenvolvimento Regional

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa, sala 800

CEP 70 067-901

BRASÍLIA-DF

recebido em 24.01.2019



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 02 do Ofício nº 043/SDC/GABS de 23/01/2019)

Ante ao exposto, dirijo-me a Vossa Senhoria para liberação ou orientação na busca dos recursos, no valor atualizado de R\$ 1.800.00,00(um milhão e oitocentos mil reais),visandoà realização dos estudos de impacto socioambiental da componente indígena e para o licenciamento ambiental do canal extravasor.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
Secretário de Estado da Defesa Civil



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



Of. nº 63/SDC/GABS/2019

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2019.

Senhor Presidente,

SDC

01/02/2019

345/2019

16:33



A Secretaria de Estado da Defesa Civil contratou a elaboração de Estudos e Projetos para a execução das Obras de Melhoramento Fluvial na bacia do Rio Itajaí, com a entrega de Projetos Executivos e Estudos Ambientais para licenciamento.

Os estudos foram divididos em três regiões: Alto Vale (Taió, Rio do Sul e Timbó), Médio Vale (Blumenau, Indaial e Gaspar) e Foz (Ilhota, Itajaí e Navegantes). Os Consórcios contratados elaboraram os Estudos de Impacto Ambiental – EIA e os Relatórios de Impacto do Meio Ambiente – RIMA, os quais são necessários para dar início ao processo de licenciamento junto ao Instituto do Meio Ambiente – IMA, porém o órgão ambiental identificou a necessidade de se estudar os efeitos sinérgicos e cumulativos das obras propostas pelos projetos contratados. Em atendimento a esta demanda, foram elaborados os Estudos de Avaliação Hidrológica da Bacia do Rio Itajaí com os cenários e simulações dos efeitos gerados pelas obras propostas.

Sendo assim, encaminho o Relatório Síntese contendo os resultados do Estudo de Avaliação Hidrológica.

Respeitosamente,

Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JUNIOR
Secretário de Estado da Defesa Civil

Ao Senhor,
VALDEZ RODRIGUES VENÂNCIO
Presidente do Instituto do Meio Ambiente
Rua Artista Bittencourt, 30 - Centro - CEP: 88020-060
FLORIANÓPOLIS-SC



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC

Rua XV de Novembro, 1305, 10º andar • fone/fax: (47) 3321-1700 • 89010-915 • e-mail: prsc-prmblumenau@mpf.mp.br

PP 1.33.001.000213/2016-09

Promoção de arquivamento

O procedimento preparatório em epígrafe foi instaurada para acompanhar as obras de execução da Barragem Norte em José Boiteux, em cumprimento à sentença prolatada nos autos da ação civil pública 97.2005198-1.

A referida ACP foi ajuizada no ano de 1997 com a finalidade que a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA promovessem as adequações necessárias nas barragens Oeste em Taió, Sul em Ituporanga e Norte em José Boiteux, considerando a importância dessas obras para a contenção das cheias no Vale do Itajaí.

Os pedidos da ação foram acolhidos e explicitados em 26 itens (fls. 19-20), os quais se encontram, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Os réus, até o momento, já comprovaram a execução da quase totalidade da sentença, faltando apenas os itens *q* e *n*, referentes à Barragem Norte.

Essa barragem, que ainda não teve seu canal extravasor concluído, enfrenta problemas envolvendo a comunidade indígena do entorno, que ocupa o local como forma de reivindicar condições adequadas em caso de acionamento da barragem. Essa questão veio à tona, especialmente, em outubro de 2015, quando as fortes chuvas no Vale do Itajaí mobilizaram as autoridades quanto à necessidade de ativação da barragem Norte.

A problemática foi acompanhada pela Procuradora da República atuante em Rio do Sul, em cuja subseção judiciária está abrangido, atualmente, o município de José Boiteux. Conforme informações prestadas a este signatário, em 1º de outubro de 2015, em Brasília, representantes da comunidade indígena, do governo federal e estadual acordaram que após a definição da área de segurança da barragem, a SPU transferirá o local ao Estado de Santa Catarina, e a área remanescente será repassada à Funai. Também foi definido que seria elaborado estudo de impacto ambiental do empreendimento sobre a terra indígena, inclusive para subsidiar as obras e medidas de redução de impactos. A comunidade indígena concordou, ademais, em permitir o acesso do Estado na casa de máquina da barragem e a liberar a sua operação, quando necessário. Esses compromissos foram ratificados em 12 de dezembro do mesmo ano, conforme reunião realizada na Coordenação da Funai em São José-SC.

O cenário atual, conforme informado pela Secretaria de Estado da



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC

Rua XV de Novembro, 1305, 10º andar • fone/fax: (47) 3321-1700 • 89010-915 • e-mail: prsc-prmblumenau@mpf.mp.br

Defesa Civil, é o seguinte: já houve a definição na área da segurança da barragem, com a participação dos interessados e do MPF, aguardando-se a finalização da transferência por parte da SPU; o projeto executivo do canal extravasor foi concluído e seu licenciamento já foi cadastrado no Ibama e encaminhado à Funai para elaboração do termo de referência; encaminhou-se ao Ministério da Integração Nacional plano de trabalho para o repasse das verbas necessárias ao licenciamento da obra (fls. 52-53).

Nesse contexto, é possível verificar que a pendência de cumprimento integral da sentença da ACP 97.2005198-1 está intimamente relacionada com o desenrolar das tratativas realizadas entre a comunidade indígena e os governos estadual e federal, justamente porque a construção do canal extravasor e instalação de grades de proteção depende de que a área de segurança seja transferida ao Estado, que sejam realizados os estudos de impacto ambiental e adotadas as medidas para minimizar os danos à terra indígena.

Todas as questões, conforme destacado, estão sendo acompanhadas na Procuradoria da República em Rio do Sul, tendo em vista que o município de José Boiteux, que na época da propositura da ACP pertencia à subseção judiciária de Blumenau, atualmente está inserido na de Rio do Sul. Existe, aliás, um inquérito civil especialmente destinado a acompanhar a execução do acordo firmado entre as partes, qual seja, IC 1.33.016.000025/2015-22, em trâmite naquela Procuradoria.

Dessa forma, verifico a desnecessidade de tramitação de dois procedimentos com o mesmo tema, especialmente tendo em vista que a Procuradora da República em Rio do Sul está mais próxima da comunidade indígena e da realidade local, participando ativamente das tratativas a respeito do assunto. Inclusive, o tema já foi tratado por mim e pela Procuradora da República titular da PRM Rio do Sul.

Assim, o arquivamento do presente feito não prejudica o acompanhamento da execução da sentença da ACP 97.2005198-1, cuja complexidade demanda, por ora, a atuação conjunta do MPF com as autoridades responsáveis, o que vem sendo feito no inquérito civil supracitado.

Determino, portanto, o arquivamento deste procedimento preparatório e o encaminhamento dos autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos no art. 9º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e no art. 10, § 1º, da Resolução n. 23, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Blumenau, 28 de junho de 2016.

Michael von Mühlen de Barros Gonçalves
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E
RIO DO SUL
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM

Procedimento Preparatório nº1.33.009.000029/2019-23

RECOMENDAÇÃO 02/2019, de 01 de abril de 2019

Considerando que a Barragem Norte, no Rio Hercílio, no Alto Vale do Itajaí, teve sua construção iniciada em 1976 pela União, através do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), sendo concluída em 1992, após vários atrasos, percalços e retomadas da obra;

Considerando que a Barragem Norte, situada no Município de José Boiteux/SC, é a maior barragem de água para fins de contenção de enchentes no país, tendo a função de regular a vazão de afluente do rio Itajaí-Açu, tendo 67 metros de altura em relação ao leito do rio, volume de água de 357 milhões de metros cúbicos, com estrutura do tipo zoneada e composta por material argiloso permeável, situada à

 Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E RIO DO SUL	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Tel. (49)34212100 - Fax: - Email:Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	--	---

montante de todos os municípios que compõem a bacia do Rio Itajaí, com potencial de atingir a população de 1,1 milhão de pessoas a jusante;

Considerando que desde o início de suas obras, as várias interrupções e atrasos, em 1976, até os dias de hoje decorreram mais de 42 anos depois, sendo que nesse período superior a quatro décadas jamais houve a realização de estudo sobre a segurança da estrutura e os riscos associados ao rompimento, nunca tendo sido realizadas análises de estabilidade do talude, efeitos causados pela força do potencial hidráulico sobre os taludes e as margens, prognóstico de possível extravasamento da água sobre a borda e outros riscos associados;

Considerando que a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, em 2014, nos autos do Inquérito Civil Público nº 1.33.016.000025/2015-22, fez análise dos impactos causados pela construção da Barragem Norte nas margens, demonstrando que o nível de erosão está associado ao tipo de solo daquele vale, que nesses anos vem sofrendo movimentação em razão das cheias do reservatório, podendo-se concluir que há uma dinâmica operando nas últimas décadas e para as quais jamais houve análise de consequências sobre a estrutura e a segurança da referida barragem;

Considerando que desde a conclusão da Barragem Norte, há 27 anos, nem a União e nem o Estado de Santa Catarina realizaram avaliação visando identificar o estado de segurança da barragem, área de impacto em caso de eventual colapso de sua estrutura e nem as consequências de seu transbordamento pela crista (o que quase ocorreu na cheia de 2014), tendo ambos os entes federados somente se preocupado, nesses anos todos, com aspectos operacionais da barragem;

Considerando que além de nunca ter havido estudos de segurança e estabilidade nessas décadas, nunca foi concluído o canal extravasor do vertedouro lateral, sendo que não existe forma controlada de dar escoamento às águas represadas caso ocorra o enchimento completo do reservatório, o que redundará em descontrolado e imprevisível transbordamento por sobre a crista da barragem;

Considerando que mesmo com relação aos aspectos operacionais a União e o Estado de Santa Catarina sequer conseguiram, em 27 anos de conclusão da barragem, manter um serviço adequado, seguro e contínuo, sendo reiterados os casos de abandono

 Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E RIO DO SUL	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Tel. (49)34212100 - Fax: - Email:Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	---	--

da estrutura, de perda de material operacional, de falta de pessoal contratado para operação, de dilapidações e furtos de equipamentos, sendo que atualmente não existe estrutura operacional sequer instalada para abertura e fechamento de comportas;

Considerando que somente aspectos operacionais, nunca de segurança ou de emergência para situações de acidentes, foram objeto de preocupação, negociação, acertos e investimentos por parte da União e Estado de Santa Catarina, como demonstram os documentos produzidos entre esses dois entes desde a conclusão da barragem:

a) Acordo de Cooperação Técnica nº 043/SDR/1993, que somente tratava de desobstrução, limpeza, operação, recuperação de máquinas e serviços complementares. Acordo que a União somente adimpliu com a primeira parcela!;

b) Negociações com o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), visando um novo acordo de cooperação técnica, em 1997, tendo inclusive havido vistoria nas instalações da Barragem Norte, mas com vistas unicamente às questões operacionais, conforme Ata de Reunião de 03 de outubro de 1997, entre MPO, Estado de Santa Catarina e FUNAI;

c) Ofício nº 072/1997/SECEX do Ministério do Meio Ambiente, informando o Ministério Público Federal que as tratativas de operacionalização e manutenção com o Estado de Santa Catarina estavam em curso;

d) Relatório de Vistoria e Análise feita pela Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul/SC (ACIRS), Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI) e Fundação Educacional Alto Vale do Itajaí (FEDAVI), em julho de 1997, identificando uma série de irregularidades e pendências na Barragem Norte, que deveriam ser sanadas com urgência para seu funcionamento adequado;

e) Ação Civil Pública do Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a União e o Estado de Santa Catarina para força-los a sanar todas as pendências e irregularidades operacionais apontadas no relatório da AMAVI, ACIRS e FEDAVI, com relação a itens de recuperação, manutenção e operacionalização das barragens de contenção de cheias do Rio Itajai-Açu, dentre elas a Barragem Norte (autos nº 1997.72.05.005198-7)

f) Decisão nº 309/97 do Tribunal de Contas da União, nos autos nº 650.247/96-5, dando ciência ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e ao Presidente do Senado Federal sobre a precária situação de funcionamento da Barragem

 Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E RIO DO SUL	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Tel. (49)34212100 - Fax: - Email:Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	--	---

Norte;

Considerando que as barragens de Fundão, em Mariana/MG, e da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, tinham capacidade de reservatório de 55 milhões e 12 milhões de metros cúbicos, respectivamente, composto de reservatório de resíduo de mineração, portanto estático, e que a Barragem Norte de José Boiteux/SC sofre um processo dinâmico, de contenção de correnteza de rio que está a 250 metros acima do nível do mar, com volume de 357 milhões de metros cúbidos de água represada (que significa milhões de toneladas de pressão e movimentos de onda), havendo, portanto, necessidade de avaliação da segurança das estruturas com urgência;

Considerando que ambas as barragens, de Mariana e Brumadinho, de resíduos de mineração romperam, mesmo sendo de grandes empresas nacionais, tendo acompanhamento, manutenção e relatórios de estabilidade de taludes e planos de segurança, sendo que a Barragem Norte nunca passou por nenhuma dessas análises, está abandonada e a preocupação única dos poucos investimentos que feitos foram direcionados ao seu aspecto operacional;

Considerando que a Lei 12.334/2010 , que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos e criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, exigindo que os aspectos e segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros;

Considerando que a Lei 12.334/2010 determinou que a população deve ser informada e estimulada a participar, direta ou indiretamente, das ações preventivas e emergenciais, devendo haver a promoção de mecanismos de participação e controle social, sendo que no caso da Barragem Norte não existe estudo de análise da área de impacto direto e indireto em caso de rompimento, inexistente plano de alarme ou evacuação, sendo completamente desconhecidas as estimativas de riscos às pessoas, patrimônio e meio ambiente em caso de rompimento, sobre uma a população potencialmente atingida superior a um milhão de pessoas, incluindo uma das cidades mais populosas do Estado, Blumenau;

Considerando que a Lei 12.334/2010 exige Plano de Segurança de

 Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E RIO DO SUL	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Tel. (49)34212100 - Fax: - Email:Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	--	---

Barragem, com dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, do projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e manutenção da barragem, estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança da barragem, manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem; regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem; Plano de Ação de Emergência (PAE), relatórios das inspeções de segurança e revisões periódicas de segurança, aspectos totalmente ignorados na Barragem Norte, que sempre foi operada com muito esforço pelo Estado de Santa Catarina, de forma provisória e precária, sem nenhuma assunção de responsabilidade pela construtora e dona da obra, a União;

Considerando que a Lei 12.334/10 determina inspeções de segurança regular e especial, bem como revisão periódica da segurança de barragem, por equipe multidisciplinar de especialistas, em função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, nas fases de construção, operação e desativação, devendo considerar as alterações das condições a montante e a jusante da barragem, aspectos hidrológicos e geológicos, o que nunca foi feito na Barragem Norte, porque sequer a União atribuiu, até hoje, a competência a um órgão fiscalizador desse seu patrimônio;

Considerando que a Barragem Norte deveria ter Plano de Ação Emergencial (PAE), em razão do risco potencial a mais de um milhão de pessoas a jusante, com identificação e análise das possíveis situações de emergência, procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de condições potenciais de ruptura da barragem, procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação e estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência;

Considerando que o PAE deveria ser de conhecimento público, estar disponível no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil, justamente porque a garantia do seu sucesso está vinculado ao nível de informação e conhecimento por parte da população civil, sendo inexistente na Barragem Norte;

Considerando que medidas emergenciais, em casos de risco de colapso da barragem ou seu transbordamento por cima da crista (que quase ocorreu no ano de 2014,

 Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E RIO DO SUL	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Tel. (49)34212100 - Fax: - Email:Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	--	---

faltando menos de dois metros), incluindo sistemas de alerta, de evacuação, de logística, de monitoramento e salvamento nunca foram realizados pela União, construtora e responsável pela Barragem Norte;

Considerando que a história de construção da Barragem Norte é uma história de desrespeito e descaso com direitos humanos mais elementares, eis que realizada sem estudo de impacto ambiental e com prejuízos incalculáveis à Terra Indígena Lã-Klãno, dos povos indígenas xokleng, guarani e kaingang, tendo-lhes tirado a planície originária do rio, retirado a possibilidade do uso de seus meios tradicionais de sustento e vida, tendo-os empurrado para as encostas marginais que hoje sofrem agudo processo de erosão em razão das cheias do reservatório, além de ter criado isolamento de centenas de famílias indígenas que, quando das cheias, ficam ilhados e sem possibilidade de locomoção, sem acesso às escolas, postos de saúde, cidade e trabalho;

Considerando que até hoje a União ignora os impactos causados aos índios catarinenses, negando-se a fazer o estudo de impacto sócioambiental da barragem que já foi concluída há 27 anos, e nega-se a cumprir o acordo assinado em 01/10/2015, entre órgão da Presidência da República com as lideranças da comunidade indígena, a FUNAI, o Estado de Santa Catarina, condenando esses indígenas catarinenses a suportarem sozinhos o reveses de uma barragem construída em benefício de centenas de milhares de catarinenses não índios;

Considerando que a União é construtora e proprietária da Barragem Norte, tendo sido criadora de todos os riscos associados ao represamento de 357 milhões de metros cúbicos de água em momentos de cheia, é ela a responsável pela realização de todas as obras de recuperação, manutenção, operacionalização e cumprimento das exigências da Lei 12.334/10, salvo sem prejuízo das medidas específicas e concretas indicadas no cumprimento da sentença da ação civil pública nº 1997.72.05.005198-7, para as quais há também condenação do Estado de Santa Catarina;

Considerando que a operacionalização da Barragem Norte, bem como os riscos a ela associados, são elementos de defesa civil, tanto de aspecto preventivo (retenção de cheias), quanto no aspecto de possíveis situações de emergência ou catástrofe;

Considerando que é urgente a análise de segurança estrutural da Barragem

 Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E RIO DO SUL	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Tel. (49)34212100 - Fax: - Email:Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	---	--

Norte, a implementação dos planos de segurança e emergência da barragem, a construção do canal extravasor do vertedouro e o dimensionamento dos impactos sócio-ambientais causados aos povos xokleng, kaingang e guarani da Terra Indígena Lã-Klãno,

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL **RECOMENDA**, na forma do art. 6º, XX da Lei Complementar nº 75/93;

1) Ao Excelentíssimo Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Regional para que, na forma do art. 29, III, IV e V da Medida Provisória nº 870/2019 e na forma da Lei 12.334/2010:

1.1 imediatamente providencie, diretamente ou por meio de terceiros, a reparação de toda a estrutura física e operacional da Barragem Norte em José Boiteux/SC, bem de patrimônio da União, garantindo o adequado funcionamento para finalidade de contenção de cheias, com todas as medidas que são necessárias a tanto;

1.2 dê início, por si ou por meio de terceiros, imediatamente à construção do canal extravasor do vertedouro da barragem, para evitar o risco de transbordamento;

1.3 dê cumprimento ao acordo de 01/10/2015, celebrado com a União e várias pessoas de direito público e privado, em todos os seus termos;

1.4. dê integral cumprimento à Lei 12.334/2010, com a implementação do Plano de Segurança da Barragem e todos os seus consectários, na forma da Resolução nº 236/2017 da Agência Nacional das Águas, conforme art. 22 da mesma Lei 12.334/10;

2. Ao Excelentíssimo Secretário de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina que:

2.1 demonstre, no prazo de 30 (trinta) dias, que tem condições de fazer funcionar, em tempo hábil, ainda que de forma precária, enquanto a União não cumpre suas obrigações, os sistemas mecânicos da Barragem Norte, de modo que possa cumprir sua função de contenção de cheias;

2.2 forneça, caso solicitado, ao Ministério do Desenvolvimento Regional todas as informações disponíveis sobre a Barragem Norte, seu entorno, situação, eventuais levantamentos de riscos associados ao funcionamento ou acidentes, bem como projetos disponíveis para sua melhoria estrutural, funcional ou de segurança;

O Ministério Público Federal concede o prazo até de 20 dias ao Exmo. Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional para informar sobre as medidas que pretende adotar para dar cumprimento à presente recomendação, sob pena de considerar

 Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E RIO DO SUL	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Tel. (49)34212100 - Fax: - Email:Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	---	--

o desinteresse da referida autoridade federal em atendê-la.

O Ministério Público Federal dá ciência dessa recomendação:

- a) às Associações de Municípios do Alto Vale do Itajai, do Médio Vale do Itajaí e da Foz do Itajaí (AMAVI, AMMVI e AMFRI), eis que potenciais atingidas por eventuais situações de risco ou catástrofe decorrentes da Barragem Norte;
- b) à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina;
- c) ao Fórum Parlamentar Catarinense;
- d) aos Procuradores da República em Blumenau e ao Procurador Chefe da PRSC;
- e) à FUNAI;

Quanto ao Exmo. Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Regional, a presente Recomendação deve ser encaminhada à Exma. Procuradora Geral da República, a quem cabe a entrega ao destinatário, na forma do art. 8º, §4º da Lei Complementar nº 75/93.

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA
PROCURADOR DA REPÚBLICA

	PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO NOS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR, JOAÇABA E RIO DO SUL	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Tel. (49)34212100 - Fax: - Email:Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
--	--	--